

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1749/2542

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนน สะอาด ไทย
พัฒนา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ป.วิ.พ. มาตรา 138

โจทก์จำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงกัน และตกลงให้ ศาลชั้นต้นวินิจฉัย สัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเอกสารฉบับที่พิพาท เพียงประเด็นเดียวว่าสัญญาดังกล่าว ขัดต่อความสงบเรียบร้อย อันจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ หากข้อสัญญาดังกล่าวไม่ตก เป็นโมฆะ จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามฟ้องโจทก์และหากข้อสัญญาดังกล่าวตก เป็นโมฆะ โจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยทั้งสองโดยไม่ต้องมีการ สืบพยานกันต่อไป ข้อตกลงเช่นนี้ถือได้ว่ามีลักษณะ เป็นคำทำ หรือมีการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีโดย มิได้มีการถอนคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 แล้ว หากจำต้อง มีข้อความว่าคู่ความตกลงทำกันหรือให้ถือเอาเป็นประเด็น ข้อแพ่งชนะแห่ง คดี จึงจะเป็นคำทำไม่ เมื่อข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยทั้งสองในเรื่องจำเลยที่ 1 ใน ฐานะตัวแทนให้สัญญากับโจทก์ ในฐานะตัวการว่าจะจำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรใน นามของตนเองใน ราคาและเงื่อนไขที่กำหนด เรื่องการส่งเงินค่าปุ๋ยแก่โจทก์ ในกรณี ขายเป็นสด ขายเป็นเชื่อ หากมีเงินค้างชำระยอมให้ คิดราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นตามอัตราที่ ตกลงกัน และข้อปฏิบัติในเมื่อ สัญญาสิ้นสุดลง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อตกลงที่ เป็นพันธะ ผูกพันระหว่างคู่กรณี มิได้เกี่ยวข้องหรือกระทบไปถึงผลประโยชน์ ส่วน

ได้เสียของประชาชนโดยทั่วไป เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อตกลง นี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ตกเป็นโมฆะ จำเลยทั้งสองจึงต้องปฏิบัติตามฟ้องตามคำทำ โดยไม่จำต้องวินิจฉัยคดีในประเด็นข้ออื่นที่คู่ความตกลง สละแล้วต่อไปอีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 292,384.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 189,452.41 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การ และฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 70,785.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 ว่า จำเลยทั้งสองได้รับปฎิยาจากโจทก์และจ่ายเงินให้กับโจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุดรธานี ถูกต้องตรงกันโดยจ่ายชำระเงินไปทั้งสิ้น 769,820.25 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2530 คดีมีประเด็นต้องตีความสัญญาตัวแทนจำหน่ายปฎิยาตามเอกสารหมาย จ.3 ในข้อที่ 14, 15 และ 19 ว่าสัญญาดังกล่าวดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะ จำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามฟ้องแก้โจทก์และหาก

สัญญาทั้งสามข้อดังกล่าวตกเป็นโมฆะ โจทก์ต้องรับผิดชอบจำเลยทั้งสองตามค่าแถลงของจำเลยทั้งสองฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สัญญาตามเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 14, 15 และ 19 ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 292,384.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 189,452.41 บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 โจทก์และจำเลยทั้งสองเพียงแถลงรับข้อเท็จจริงร่วมกันว่าจำเลยทั้งสองได้รับป้อนจากโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ชำระเงินค่าป้อนให้โจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารทหารไทยจำกัด สาขาอุดรธานี จำนวน 769,820.25 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2530 ที่คู่ความให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อตกลงตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายป้อนตามเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 14, 15 และ 19 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยตกเป็นโมฆะหรือไม่นั้น มิใช่คำทำเพราะคู่ความมิได้แถลงสละประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดในชั้นชี้สองสถาน เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศาลชั้นต้นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 มีข้อความว่า คู่

ความทั้งสองฝ่ายแถลงข้อเท็จจริงร่วมกันว่า จำเลยทั้งสองได้รับปฎิบัติจากโจทก์และจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัดสาขาอุดรธานี ถูกต้องตรงกันโดยชำระเงินไป 769,820.25 บาทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม และ 28 กรกฎาคม 2530

คดีมีประเด็นต้องตีความสัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเอกสารหมายเลข 3 ในข้อที่ 14, 15 และ 19 ว่า สัญญาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ หากสัญญาดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะ จำเลยจะต้องปฏิบัติตามฟ้องโจทก์ และหากสัญญาทั้งสามข้อดังกล่าวตกเป็นโมฆะโจทก์ต้องปฏิบัติตามคำแถลงของจำเลยฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 คู่ความไม่ติดใจสืบพยานต่อไป ศาลชั้นต้นจึงนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 5 สิงหาคม 2539 เวลา 10 นาฬิกา กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทก์จำเลยทั้งสองแถลงรับข้อเท็จจริงกัน และตกลงให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยสัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 14, 15 และ 19 เพียงประเด็นเดียวว่าสัญญาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ หากข้อสัญญาดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะจำเลยทั้งสองจะต้องปฏิบัติตามฟ้องโจทก์ หากข้อสัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะโจทก์ต้องปฏิบัติตามคำแถลงของจำเลยฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 โดยไม่ต้องมีการสืบพยานกันต่อไปข้อตกลงเช่นนี้ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นคำทำหรือมีการตกลงกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อความว่าคู่ความตกลงทำกันหรือให้ถือเอาเป็นประเด็นข้อแพ่งชนะแห่งคดีจึงจะเป็นคำทำตามที่จำเลยทั้งสองเข้าใจ เมื่อปรากฏว่าข้อตกลงตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 14, 15 และ 19 เป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยทั้งสองในเรื่องจำเลยที่ 1 ในฐานะตัวแทนให้สัญญากับโจทก์ในฐานะตัวการว่าจะจำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในนามของตนเองในราคาและเงื่อนไขที่กำหนด เรื่องการส่งเงินค่าปุ๋ยแก่โจทก์ในกรณีขายเงินสด ขายเงินเชื่อ หากมีเงินค้างชำระยอมให้คิดราคาปุ๋ยเพิ่ม

ขึ้นตามอัตราที่ตกลงกันและข้อปฏิบัติในเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น ข้อตกลงที่เป็นพันธะ ผูกพันระหว่างคู่กรณี มิได้เกี่ยวข้องกับหรือกระทบไปถึงผลประโยชน์ส่วนได้เสียของประชาชนโดยทั่วไป เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่า ข้อตกลงนี้ไม่ขัด ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ตกเป็นโมฆะ จำเลยทั้งสอง ต้องรับผิดชอบตามฟ้องตามคำทำ"

พิพากษายืน

(วิรัช ลิ้มวิชัย-ระพีพร บรรจงศิลป-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>